

Karteikarten Nötigung — Prüfungsschema § 240 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Delikte gegen die persönliche Freiheit · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Nötigungsmittel: Gewalt: Was ist damit gemeint?

Gewalt ist nach heute herrschendem Verständnis der körperlich wirkende Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands. Erforderlich ist eine Kraftentfaltung des Täters, die sich beim Opfer körperlich auswirkt; die Kraftentfaltung selbst kann gering sein, wenn die körperliche Zwangswirkung erheblich ist. Zu unterscheiden sind die willensbrechende vis absoluta und die willensbeugende vis compulsiva — nur letztere lässt dem Opfer noch eine Entscheidung und ist deshalb für § 240 StGB der Regelfall.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Nötigungsmittel: Drohung mit einem empfindlichen Übel: Was ist damit gemeint?

Drohung ist das ausdrückliche oder konkludente Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Empfindlich ist das Übel, wenn der in Aussicht gestellte Nachteil so erheblich ist, dass seine Ankündigung geeignet erscheint, einen besonnenen Menschen zu dem verlangten Verhalten zu bestimmen. Abzugrenzen ist die Drohung von der bloßen Warnung, bei der der Täter gerade keinen Einfluss auf den Übelseintritt beansprucht.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Nötigungserfolg: Was ist damit gemeint?

Das Opfer muss zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt worden sein, also ein Verhalten gezeigt haben, das es ohne den Zwang nicht gezeigt hätte. Bleibt das abgenötigte Verhalten aus, kommt nur der nach § 240 III StGB strafbare Versuch in Betracht.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Kausalität und Nötigungszusammenhang: Was ist damit gemeint?

Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen: Das abgenötigte Verhalten muss gerade auf der Zwangswirkung beruhen. Setzt das Opfer sich über den Zwang hinweg oder handelt es aus anderen Gründen, fehlt der Zusammenhang und es bleibt beim Versuch.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter II. Subjektiver Tatbestand?

Erforderlich ist Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss sich auf den Einsatz des Nötigungsmittels, den Nötigungserfolg und den Zusammenhang zwischen beiden erstrecken. Eine über den Vorsatz hinausgehende Absicht verlangt § 240 StGB nicht.

KARTE 6 / 9

Rechtswidrigkeit — 1. Allgemeine Rechtfertigungsgründe: Was ist damit gemeint?

Zunächst sind die allgemeinen Rechtfertigungsgründe zu prüfen, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB), Einwilligung sowie zivilrechtliche Selbsthilfe- und Besitzschutzrechte (§§ 227, 229, 859 BGB). Greift einer von ihnen ein, entfällt die Rechtswidrigkeit; auf die Verwerflichkeit kommt es dann nicht mehr an.

KARTE 7 / 9

Rechtswidrigkeit — 2. Verwerflichkeit, § 240 II StGB: Was ist damit gemeint?

Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Verwerflich ist ein Verhalten, das nach allgemeinem Urteil sozial unerträglich ist und in erhöhtem Maß sittlich missbilligt wird. Maßgeblich ist die Zweck-Mittel-Relation: In eine Gesamtwürdigung einzustellen sind das eingesetzte Mittel, der verfolgte Zweck und vor allem die Verknüpfung beider — ein für sich zulässiges Mittel kann durch die Verbindung mit einem an sich erlaubten Zweck verwerflich werden.

KARTE 8 / 9

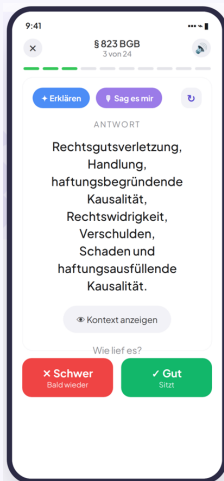
Rechtswidrigkeit — 3. Abwägungsgesichtspunkte: Was ist damit gemeint?

Zu berücksichtigen sind insbesondere die Schwere des Eingriffs in die Freiheit des Opfers, die Angemessenheit und Erforderlichkeit des Mittels, ein bestehender Rechtsanspruch des Täters auf das abgenötigte Verhalten sowie der Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck (Konnexität). Bei Grundrechtsausübung — etwa der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG — sind die betroffenen Grundrechte im Rahmen der Abwägung zu gewichten.

KARTE 9 / 9

Rechtswidrigkeit — 4. Irrtümer: Was ist damit gemeint?

Irrt der Täter über tatsächliche Umstände, die die Verwerflichkeit begründen, gelten die Regeln über den Erlaubnistatbestandsirrtum. Bewertet er das ihm vollständig bekannte Geschehen lediglich rechtlich falsch als nicht verwerflich, liegt ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB vor.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.